

अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६

English title: Archives Protection Act, 1989

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०४६ । ७ । ११ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ७ । २. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ०६ । १४ । ३. नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । ४. अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ २०८१ । ०४ । १४ । २०४६ सालको ऐन नं. १७ । अभिलेख संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजातलाई अभिलेखको रूपमा व्यवस्थिति एवं सुरक्षिति तरिकाले राख्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: । १.१ यस ऐनको नाम “अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४८” रहेको छ । १.२ यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: । २.१ वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । २.१.१ ‘कागजात’ भन्नाले देहायका कुराहरू समेत सम्झनुपर्छ:- । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । २.१.१.१ हस्तलिखित ग्रन्थ, कतिब, प्रतविदन, आर्थिक विवरण, संवधान, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यवधि, परिपत्र, टिप्पणी, सूचना, सन्धि, सम्झौता, पत्र-पत्रिका, चठीपत्र, लिखित, चित्र, तस्वरि, नक्सा, योजना, चार्ट, फाइल, मसिलि, रजिष्टर, लालमोहर, स्याहामोहर, वंशावली, सनद, सवाल, रुक्का, एकछापे, दुईछापे, इस्तहार, राजीनामापत्र, नरिणय पुस्तिका, भूमि सम्बन्धी तमसुक, भर्पाई, रसदि लगायत यसै प्रकारका कागजात वा कुनै प्रकाशन । २.१.१.२ फलिम, माइको फलिम, टेप (ध्वनिकर्डर), चलचित्र, कम्प्युटर डिस्क वा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । कम्प्युटर क्यासेट लगायत डिजिटल वा वदियुतीय रेकर्डका मूलप्रति वा प्रतलिपि । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । २.१.१.३ ताडपत्र, भोजपत्र, स्वरणपत्र, रजतपत्र, ताम्रपत्र, शलिपत्र, काष्ठपत्र, इष्टिकापत्र वा तनिका प्रतलिपि वा तस्वरि । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । २.१.१.४ प्रकाशनको प्रथम दिवसीय टाँचा लागेको हुलाक टिकिट तथा मनीअर्डर फर्म, हवाई पत्र र पोष्ट कार्डको नयाँ प्रकाशन । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । २.१.१.५ कुनै अभिलेख वा चित्र अङ्कित मृणमय, छालाको गाता, हस्तहिड, मुद्रा, तक्मा, पदक, ट्रफरि सलिछाप । २.१.२ “अभिलेख” भन्नाले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अभिलेखको रूपमा सुरक्षिति रूपमा राखएका कागजात र अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । खण्ड २.१.१ बमोजमि दर्ता भएका कागजात सम्झनु पर्छ । २.१.३ “राष्ट्रिय अभिलेखालय” भन्नाले दफा ३ बमोजमि स्थापना भएको राष्ट्रिय अभिलेखालय सम्झनुपर्छ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । २.१.४ “कार्यालय” भन्नाले देहायका निकाय वा कार्यालय सम्झनु पर्छ:- । २.१.४.१ सङ्घीय संसद, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, अदालत, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, ।

२.१.४.२ नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैङ्क वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजमि स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद, पुस्तकालय र यसै प्रकृतिका अन्य सङ्गठित संस्था, । २.१.४.३ प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र सो अन्तर्गतका कार्यालय, । २.१.४.४ स्थानीय तह र सो अन्तर्गतका कार्यालय, । २.१.४.५ विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यसै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, । २.१.४.६ नेपाल सरकारबाट जारी आदेश बमोजमि स्थापना भएका निकाय वा कार्यालय, वा । २.१.४.७ नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका अन्य निकाय वा कार्यालय । २.१.५ “समिति” भन्नाले दफा ४ बमोजमि गठन गरिएको सल्लाहकार समिति सम्झनु पर्छ । २.१.६ “तोकिएको वा तोकिएबमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजमि सम्झनुपर्छ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । २.१.७ “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । २.१.८ “राष्ट्रिय महत्वका कागजात” भन्नाले अनुसूचीमा उल्लेख भएका कागजात सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको कागजात समेतलाई जनाउँछ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । २.१.९ “संरक्षण” भन्नाले अभिलेखको मौलिक स्वरुप, गुण र मात्रामा फरक नपर्ने गरी उचित वातावरणमा राख्ने, कठिणरुहति बनाउने, मर्मत गर्ने, सफा राख्ने समेतको प्रबन्ध गरी परम्परागत तथा आधुनिक प्रविधिबाट सुरक्षिति र व्यवस्थिति राख्ने कार्य सम्झनु पर्छ । ३. राष्ट्रिय अभिलेखालयको स्थापना: । ३.१ अभिलेखहरू व्यवस्थिति र सुरक्षिति तरिकाले राख्नको लागि एक राष्ट्रिय अभिलेखालय रहनेछ । ३.२ यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि स्थापना भएको राष्ट्रिय अभिलेखालय यस ऐन बमोजमि स्थापना भएको मानिनेछ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३.३ राष्ट्रिय अभिलेखालयको प्रमुखको रूपमा काम गर्न एकजना महानिदेशक रहनेछ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन)

ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३.४ उपदफा ३.३ बमोजमिको महानर्देशक शक्ति सेवा, पुरातत्व समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (प्रावधिक) को हुनेछ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ३.५ महानर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकएि बमोजमि हुनेछ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ४. सल्लाहकार समितिको गठन: । ४.१ अभिलेख व्यवस्थिति र सुरक्षिति तरिकाले संरक्षण गर्नका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई आवश्यक सुझाव दिने देहाय बमोजमिको एक सल्लाहकार समिति रहनेछ:- । (क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालय - सदस्य । (ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय - सदस्य ।

(ङ) सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (च) सहसचिव, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरबि नविवरण मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सहसचिव, मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सहसचिव, शिक्षा, वज्जिज्ञान तथा प्रवधि मन्त्रालय - सदस्य । (झ) प्रमुख, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय - सदस्य । (ञ) सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा दुईजना महिला सहित चारजना - सदस्य । (ट) महानर्देशक, राष्ट्रिय अभिलेखालय - सदस्य-सचिव । ४.२ उपदफा ४.१ को खण्ड (ज) बमोजमि सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्नेछ । ४.३ उपदफा ४.१ को खण्ड (ज) बमोजमिका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । ४.४ उपदफा ४.३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा ४.१ को खण्ड (ज) बमोजमिको सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयले जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ । तर यसरी हटाउनु अघि निजिलाई सफाई पेस गर्ने मनासिबि मौका दिनु पर्नेछ । ४.५ उपदफा ४.१ बमोजमिको समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार अभिलेख संरक्षण सम्बन्धी वज्जिलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । ४.६ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । ५. राष्ट्रिय अभिलेखालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: । ५.१ राष्ट्रिय अभिलेखालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजमि हुनेछ :- । ५.१.१ दफा ६ र ७ बमोजमि प्राप्त भएका कागजात दर्ता गर्ने, । ५.१.२ अभिलेखहरू व्यवस्थिति एवं सुरक्षिति तरिकाले राख्ने, । ५.१.३ अभिलेखहरू तोकएिबमोजमि वर्गीकरण गरी सो को सूचि तयार गर्ने, । ५.१.४ आवश्यकतानुसार अभिलेख छपाउने वा प्रतिलिपि निकाल्ने, । ५.१.५ कुनै व्यक्तिलाई अभिलेख हेर्न वा सार्न दिने वा प्रतिलिपि दिने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, । ५.१.६ सुरक्षिति तरिकाले कागजात राख्ने सम्बन्धमा कार्यालयलाई आवश्यक परामर्श दिने, । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ५.१.६क. राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखको सर्वेक्षण, खोज, सङ्कलन, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने, । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ५.१.६ख. ऐतिहासिक तथा राष्ट्रिय महत्वका कागजात उपहार, खरिद, लजि वा अन्य माध्यमबाट सङ्कलन वा प्राप्त गर्ने, । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ५.१.६ग. कार्यालयमा रहेका कागजातको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको सुपरविक्षण गर्ने, । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ५.१.६घ. कार्यालय, प्रदेश वा स्थानीय तहले राखे अभिलेख तथा कागजातको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा सहयोग गर्ने तथा परामर्श दिने, । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ५.१.६ङ. अभिलेखको माइक्रोफिल्म बनाउने र डिजिटिइज्ड गर्ने, । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ५.१.६च. विपद्बाट हानि नोक्सानी हुन नसक्ने गरी अभिलेखको संरक्षण गर्ने, । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ५.१.६छ. अभिलेख प्रकाशन गर्न कसैले माग गरेमा शर्त तोकी स्वीकृत दिने, ।

अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ५.१.६ज. अभिलेख सङ्कलन तथा संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गराउने, । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ५.१.६झ. प्रत्येक वर्ष अभिलेख व्यवस्थापनको वार्षिकी प्रतिविदन मन्त्रालय समक्ष पेस गर्ने, । ५.१.७ राष्ट्रिय अभिलेखालयको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकएिबमोजमि हुनेछ । ६. कार्यालयले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा कागजात पठाउने सम्बन्धमा: । ६.१ कार्यालयले देहायका कागजात सुरक्षिति रूपमा संरक्षण गरी राख्नको लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनु पर्नेछ:- । ६.१.१ पच्चसि वर्ष वा सो भन्दा पुराना अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । उपखण्ड २.१.१.१ र २.१.१.२ मा उल्लिखित राष्ट्रिय महत्वका कागजात, । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ६.१.१क. नेपाल पक्ष भएको कार्यालयसँग सम्बन्धित सन्धि, सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि, । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । ६.१.२ ताडपत्र, भोजपत्र, स्वरणपत्र, रजतपत्र, ताम्रपत्र, शिलापत्र, काष्ठपत्र, इष्टिकापत्र वा तनिका प्रतिलिपि वा तस्वरि, । ६.१.३ प्रत्येक अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । प्रकाशनको प्रथम दविसीय टाँचा लागेको हुलाक टिकिट तथा मनीअर्डर फर्म, हवाई पत्र र पोष्ट कार्डको नयाँ प्रकाशन । ६.२ कार्यालयले राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट अभिलेखको रूपमा संरक्षण गर्नु पर्ने ठानेमा देहायका कागजात अवधितोकी वा नतोकी सुरक्षिति रूपमा संरक्षण गरी राख्नको लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । पठाउनु पर्नेछ :- । ६.२.१ प्रतिविदन, आर्थिक विवरण, सन्धिसम्झौता वा कुनै प्रकाशन, । ६.२.२ हस्तलिखित ग्रन्थ, कतिब, पत्र-पत्रिका, चिठ्ठीपत्र, लिखित चित्र वा तस्बीर, । ६.२.३ नक्सा, योजना, चार्ट, फाइल, मसिलि वा रजिस्टर, फिल्म, । ६.२.४ फिल्म, माइक्रो फिल्म, टेप (ध्वनि रेकर्डर, चलचित्र वा कम्प्युटर डस्क वा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । कम्प्युटर क्यासेट लगायत डिजिटल वा वदियुतीय रेकर्डका मूलप्रतिलिपि वा प्रतिलिपि, । ६.२.५ अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । खण्ड ६.२.१,

६.२.२, ६.२.३ वा ६.२.४ मा उल्लेख भए बाहेकका अन्य कागजात । ६.३ कार्यालयले सरकारी कागजात धुल्याउने सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि सरकारी कागज धुल्याउँदा तोकिएबमोजमिका कागजात राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनु पर्नेछ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ६.३क. कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजमि धुल्याएका कागजातको सूची सहितको पञ्जिका अभिलेखको लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनु पर्नेछ । ६.४ कार्यालयले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा कागजात पठाउँदा सो को वर्गीकरण अनुसारको सूची समेत पठाउनु पर्नेछ ।

६.५ कार्यालयले उपदफा ६.१ वा ६.२ बमोजमिका कागजात राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउँदा कुनै खास अवधिसम्म त्यस्ता कागजात तोकिएको व्यक्ती बाहेक अरु कसैलाई हेर्न, सार्न वा त्यसको प्रतिलिपि दिने नहुने भएमा सो कुरा र त्यस्तो अवधिसमेत उल्लेख गरी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा राख्न पठाउनु पर्नेछ । ६.६ उपदफा ६.१ बमोजमि कार्यालयले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाएका कागजात सो कार्यालयले फर्ति लिन सक्ने छैन । तर उपदफा ६.२ बमोजमि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाएका कागजात मध्ये अवधितोकी पठाएका कागजात त्यस्तो अवधि समाप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले चाहेमा तोकिएबमोजमि फर्ति लिन सक्नेछ । ६.७ उपदफा ६.१ बमोजमि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाइएका कागजात जुन कार्यालयले पठाएको हो सोही कार्यालयलाई आवश्यक पर्न गएमा त्यस्तो कागजात पुनः राष्ट्रिय अभिलेखालयमा फर्ति गर्नु गरी तोकिएको अवधिसम्मको लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयले सम्बन्धित कार्यालयलाई तोकिएबमोजमि उपलब्ध गराउन सक्नेछ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ६ख. प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले कागजात पठाउनु पर्ने: प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले राष्ट्रिय महत्वका कागजातको एक प्रति संरक्षणको लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनु पर्नेछ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ६ख. अभिलेख संरक्षण सम्पर्क व्यक्ती तोकनु पर्ने: । ६ख.१ कार्यालयले कागजात संरक्षण तथा व्यवस्थापनको लागि एकजना कर्मचारीलाई अभिलेख संरक्षण सम्पर्क व्यक्तीको रूपमा तोकनु पर्नेछ । ६ख.२ उपदफा ६ख.१ बमोजमिको सम्पर्क व्यक्तीले कागजातको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७. राष्ट्रिय अभिलेखालयमा कागजात पठाउन सकिने: । ७.१ कुनै अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । व्यक्ती, समुदाय वा संघ, संस्थाले आफूसँग रहेको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक वा अन्य दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महत्वको कुनै कागजात राष्ट्रिय सम्पत्तिको रूपमा सुरक्षित तरिकाले संरक्षण गर्नको लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउन सक्नेछ । ७.२ उपदफा ७.१ बमोजमि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाएका कागजात त्यस्तो कागजात पठाउने अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधित । व्यक्ती, समुदाय वा संघ, संस्थाले राष्ट्रिय अभिलेखालयबाट फर्ति लिन पाउने छैन । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ७क. नेपाल सरकारले खरिद वा स्वीकार गर्न सक्ने: । ७क.१ कुनै व्यक्ती वा संस्थाले आफूले सङ्कलन गरेको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखहरू मूल्य लई वा नलई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले त्यस्ता अभिलेख स्वीकार गर्न सक्नेछ ।

७क.२ नेपालसँग सम्बन्धित कुनै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्वका अभिलेखहरू कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तीसँग रहेकोमा त्यस्ता संस्था वा व्यक्तीले नेपाललाई दिने वा बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय अभिलेखालयको सफारसिमा नेपाल सरकारले त्यस्ता महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू लिन वा खरिद गर्न सक्नेछ । ७क.३ यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी सङ्कलनमा रहेका राष्ट्रिय महत्त्वका कागजातमा कसैले हानि, नोक्सानी पुर्याउने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो कागजात जफत गरी राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउन सक्नेछ । ८. कागजात व्यवस्थिति तथा सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्ने: । ८.१ कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा भएका कागजात व्यवस्थिति तरिकाले सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्नेछ । ८.२ उपदफा ८.१ बमोजमि कागजात व्यवस्थिति तरिकाले सुरक्षित रूपमा राख्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयले राष्ट्रिय अभिलेखालयसँग आवश्यक परामर्श लिन सक्नेछ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ८.३ राष्ट्रिय अभिलेखालयले कार्यालयहरूको अभिलेख व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्नेछ । अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ८.४ उपदफा ८.३ बमोजमि अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा अभिलेखको व्यवस्थापन उचित तरिकाले गरेको नपाइएमा राष्ट्रिय अभिलेखालयले संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ । ९. नषिधति अभिलेख: । ९.१ देहायका अभिलेखहरू नषिधति अभिलेख मानिनेछन्:- । ९.१.१ सम्बन्धित कार्यालयले अवधितोकी वा नतोकिएको व्यक्ती बाहेक अरूले हेर्न, सार्न वा सो को प्रतिलिपि लिन नहुने गरी सुरक्षित तरिकाले राख्नका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउने कागजात, । ९.१.२ राष्ट्रिय अभिलेखालयले अवधितोकी वा नतोकिएको व्यक्ती बाहेक अरूले हेर्न, सार्न वा सो को प्रतिलिपि दिने नहुने गरी राष्ट्रिय दृष्टिकोणले नषिधति भनी तोकिएको अभिलेखहरू । १०. अभिलेख हेर्न वा सो को प्रतिलिपि दिने सकिने: । १०.१ कसैले नषिधति अभिलेख बाहेक अन्य अभिलेख हेर्न चाहेमा राष्ट्रिय अभिलेखालयले तोकिएबमोजमि त्यस्तो अभिलेख हेर्न सक्नेछ । १०.२ कसैले नषिधति अभिलेख बाहेक अन्य अभिलेख सार्न वा सो को प्रतिलिपि लिन चाहेमा राष्ट्रिय अभिलेखालयले तोकिएबमोजमि दस्तुर लई तोकिएबमोजमि त्यस्तो अभिलेख सार्न वा सो को प्रतिलिपि दिने सक्नेछ । १०.३ उपदफा १०.२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको अवस्थामा त्यस्तो अभिलेख

बनिा दसतूर सारन वा सो को प्रतलिपिदिनि सकनिछ । ११. अभलिखामा केरमेत वा थपघट गर्न नहुने । ११.१ अभलिखहरू सुरक्षति राखनु पर्ने दायतिव भएका राष्ट्रयि अभलिखालयका कर्मचारीले त्यस्तो अभलिखहरूमा केरमेत गर्न, थपघट गर्न वा उक्त अभलिख च्यात्न वा कुनै कसिमिले नष्ट गर्न हुँदैन ।

११.२ अभलिख हेर्ने, सार्ने वा प्रतलिपिलिनि व्यक्ती वा अन्य कसैले त्यस्तो अभलिखमा केरमेत गर्न, थपघट गर्न वा उक्त अभलिख च्यात्न वा कुनै कसिमिले नष्ट गर्न हुँदैन । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा थप । ११क. प्रदेश र स्थानीय तहले अभलिखको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने: (१) प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना अभलिखहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने छन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि अभलिखहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धति प्रदेश र स्थानीय तहको कानूनमा व्यवस्था भए बमोजमि हुनेछ । अभलिख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा थप । ११ख. स्वीकृतलिनि पर्ने: । ११ख.१ कसैले पनिराष्ट्रयि महत्त्वका कागजात नेपाल बाहिर लैजान पाउने छैन । ११ख.२ उपदफा ११ख.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै वशिष कारणले राष्ट्रयि महत्त्वका कागजातको सक्कल प्रतिकेही समयको लागि नेपाल बाहिर लैजानु परेमा सोको कारण खुलाई मन्त्रालयको सफिरसिमा नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृतलिनि पर्नेछ । ११ख.३ उपदफा ११ख.२ बमोजमि राष्ट्रयि महत्त्वका कागजात नेपाल बाहिर लैजाने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्बाट स्वीकृत भए बमोजमि हुनेछ । ११ख.४ कसैले यस ऐन बमोजमिको राष्ट्रयि महत्त्वका कागजातको प्रतलिपिलिनि चाहेमा राष्ट्रयि अभलिखालयले दनि सक्नेछ र त्यस्तो कागजातको प्रतलिपिदिएको जानकारी मन्त्रालयलाई दनि पर्नेछ । १२. दण्ड सजाय: । १२.१ अभलिख सुरक्षति राखनु पर्ने दायतिव भएका राष्ट्रयि अभलिखालयका कर्मचारीले दफा ९ बमोजमिको नषिधति अभलिख तोकिएको व्यक्तीबाहेक अरूलाई हेर्न, सार्न वा सो को प्रतलिपिदिनिमा त्यस्तो कर्मचारीलाई अभलिख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १२.२ अभलिख सुरक्षति राखनु पर्ने दायतिव भएका राष्ट्रयि अभलिखालयका कर्मचारीले उपदफा ११.१ को उल्लङ्घन गरी अभलिखमा केरमेत वा थपघट गरेमा, च्यातेमा वा नष्ट गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई अभलिख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १२.३ अभलिख सुरक्षति राखनु पर्ने दायतिव भएका राष्ट्रयि अभलिखालयका कर्मचारी बाहेक अरू कसैले उपदफा ११.२ को उल्लङ्घन गरी अभलिखमा केरमेत वा थपघट गरेमा, च्यातेमा वा नष्ट गरेमा नजिलाई अभलिख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । तीस हजार रुपैयाँसम्म जरविना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । १२.४ उपदफा १२.१, १२.२ र १२.३ मा लेखिएदखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वपिरीत हुने गरी कसैले कुनै काम गरेमा नजिलाई अभलिख संरक्षण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ द्वारा संशोधति । पचास हजार रुपैयाँसम्म जरविना हुनेछ ।

१३. अन्य प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही हुन सक्ने: कसैले यस ऐन अन्तर्गत कसूर ठहरनि काम गरेकोमा त्यस्तो काम अन्य प्रचलति कानून बमोजमि पनिराष्ट्रयि कसूर ठहरनि रहेछ भने त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा नजिलाई अन्य प्रचलति कानून बमोजमि कारबाही गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको माननि छैन । १४. सरकार वादी हुने: यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । १५. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । अनुसूची । (दफा २ को उपदफा २.१ को खण्ड २.१.८ सँग सम्बन्धति) । राष्ट्रयि महत्त्वका कागजात । १. लालमोहर लागेको कागजात, । २. तत्काल कायम रहेको राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर भएको कागजात, । ३. नेपालको राजनीतिक परिवर्तन सम्बन्धी भए, गरेका नर्णय, सम्झौता आदिका सक्कल प्रतति, । ४. नेपालको संवधान र संवधान नर्माण सम्बन्धी दस्तावेजका सक्कल प्रतति, । ५. सङ्घीय संसदले पारति गरी प्रमाणीकरण भएका वधियकका सक्कल प्रतति, । ६. नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद्को नर्णयको मूल प्रतति, । ७. वदिशी राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रयि संघ, संस्था वा अन्य वदिशी संघ, संस्थासँग भएको सन्धि, सम्झौता र तत्सम्बन्धी लेखापढी भएका महत्त्वपूर्ण कागजात, । ८. नेपालको समय-समयको नक्सा, । ९. देशको समिना सम्बन्धी लेखापढी भएका कागजात, । १०. नेपाल र वदिशी राष्ट्रका प्रतनिधिहरूको संयुक्त वजिजपति, । ११. सम्बन्धति मन्त्रालयमा रहने मन्त्रपरिषद्को नर्णयको मूल प्रतति, । १२. देशको शान्त-सुरक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजात, । १३. अमुदरति ऐन, सवाल, सनद, खड्गनसिना, । १४. चल वा अचल सम्पत्तिको हकदैया दर्शाउने कागजात, । १५. सङ्घीय संसदका सदस्यको वैयक्तिक वविरण, । १६. नापी नक्साको कागजात, । १७. कर्मचारीको सटिरोल, । १८. नेपाल सरकार वादी वा प्रतवादी भएको वा नेपाल सरकारलाई सरोकार भएको मुद्दामा अधिकारप्राप्त अड्डा वा अदालतबाट भएको अन्तमि फैसला वा आदेश, । १९. नागरकिता र नागरकिहरूको मुद्दा सम्बन्धी वषियमा वदिशी राष्ट्रसँग भएको लेखापढीका कागजात, । २०. वभिनिन आयोगका प्रतविदन, । २१. देशको ऐतहिसकि, सामाजकि, धार्मकि र सांस्कृतकि महत्त्वका हस्तलिखति ग्रन्थ तथा अभलिख, वा । २२. कार्यालय प्रमुखले उचति समझेका अन्य कागजात ।